

Datei: 02-internes-mailpaket.eml

Von	Referatsleitung Personal <personal@lwbr.example>
An	Praesidium <praesidium@lwbr.example>
Datum	Mon, 18 May 2026 09:12:00 +0200
Betreff	Re: F3 digital / bitte nicht wieder Endlos-Auswahl

Liebe Maike,

wenn wir F3 digital sauber aufsetzen wollen, müssen wir diesmal jemanden nehmen, der das Haus kennt und nicht nur formal die beste Beurteilung hat. Lutz ist nicht der Lauteste, aber er macht den Mittelabruf seit Jahren. Frauke wird sich bewerben und vermutlich mit ihrer Beurteilung kommen. Wir sollten das Profil stärker auf Schnittstellenwissen EFRE/IT-Verfahren und Ministeriumskommunikation ziehen.

Bitte vertraulich. Ich will keine zweite Runde wie bei Haushalt 2024.

Viele Grüße

R.

Datei: 13-email-personalrat-rueckfrage-rotation.eml

Von	personalrat@landesamt-weserbruecke.example
An	dezernat1@landesamt-weserbruecke.example
Datum	Thu, 18 Jun 2026 09:30:00 +0000
Betreff	AW: Rotation und A15-Ausschreibung

Sehr geehrter Herr Breitenbach,

der Personalrat bittet um Erläuterung, weshalb die Umsetzungen und die A15-Ausschreibung nicht gemeinsam beraten wurden. Aus unserer Sicht besteht ein Sachzusammenhang. Wir bitten um Nachreichung der Organisationsbegründung.

Mit freundlichen Grüßen

S. Mertens

Datei: 03-bewerbermatrix.csv

Person;Statusamt;Beurteilung;Veränderung kurz vor Ausschreibung;Risiko
Frauke Steinmann;A14;Spitzengruppe;keine;starke Konkurrentin
Lutz Enkenbach;A14;obere Mitte;Profil passt nach neuer Zuschnitt;Wunschperson?
Dr. Malte Hagedorn;A14;Spitzengruppe;Abordnung Ministerium;aus Feld entfernt
Svenja Kollmann;A15-fähig;Spitzengruppe;Stabsstelle ohne Ausschreibung;Organisationsrisiko

Tabellenblatt: Risiken

Risiko	Gewicht	Beleg
Organisationsgewalt	hoch	Verfügung 03/2026
Profil nachträglich	hoch	Mailpaket
Beurteilungsvergleich	mittel	Matrix
Ernennung droht	hoch	Personaltermin

Tabellenblatt: Fristen

Datum	Ereignis	Maßnahme
03.04.2026	Ausschreibung	Bewerbung
19.05.2026	Mitteilung Auswahl	Stillhaltebitte
24.05.2026	geplanter Vollzug	Eilantrag

Organisationsverfügung 03/2026

Die Referate F 2, F 3 und D 1 werden neu zugeschnitten. Das bisherige Referat F 3 „EU-Bauförderung“ wird geteilt; der digitale Mittelabruf wird als eigenständiger A15-Dienstposten geführt. Gleichzeitig wird die bisherige Leiterin F 2 auf eine Stabsstelle versetzt, der Leiter D 1 für sechs Monate an das Ministerium abgeordnet und eine neue Koordinierungsgruppe geschaffen.

Die Verfügung liest sich fachlich plausibel. Auffällig ist aber der Zeitpunkt: Drei Wochen vor Ausschreibung werden genau jene Personen aus dem unmittelbaren Bewerberfeld bewegt, die nach Beurteilungslage stärker gewesen wären. Die Behörde wird erklären müssen, ob die Umstrukturierung unabhängig von der Personalentscheidung vorbereitet war.

Auswahlvermerk A15 Digitaler Mittelabruf

Der Vermerk stellt Enkenbach als besonders profilpassend dar. Die bessere Gesamtbeurteilung Steinmanns wird erwähnt, aber mit dem Hinweis relativiert, sie habe weniger operative IT-Verfahrenkenntnis. Das kann ein zulässiger Gesichtspunkt sein, wenn er im Anforderungsprofil tragfähig verankert und nicht nachträglich konstruiert ist.

Problematisch ist die Abfolge: Zuerst Umstrukturierung, dann Profilschärfung, dann Herausbewegung stärkerer Personen, dann Auswahl der Wunschperson. Jeder Schritt kann einzeln rechtmäßig sein. In der Gesamtschau entsteht aber ein Manipulationsverdacht. Der Angriff muss diese Gesamtschau belegen, ohne der Behördenleiterin vorschnell unlautere Motive zu unterstellen.

Personalratsnotiz Beförderungskaskade

Beteiligung

Der Personalrat wurde zur Organisationsverfügung beteiligt, erhielt aber keine Übersicht, welche Beförderungsbewerbungen dadurch faktisch entfallen. Die Gleichstellungsbeauftragte fragte nach, warum die besser beurteilte Bewerberin Steinmann nicht zum Gespräch geladen wurde.

Risiko

Die Beteiligung wird nicht schon deshalb fehlerhaft, weil der Personalrat die Entscheidung politisch missbilligt. Kritisch ist aber, ob die Auswirkungen auf das Auswahlfeld verschleiert oder unvollständig dargestellt wurden.

Konkurrentenwiderspruch und Eilantrag

Frauke Steinmann rügt die Verletzung ihres Bewerbungsverfahrensanspruchs. Die Auswahl müsse gestoppt werden, weil die Organisationsverfügung und das Anforderungsprofil in engem zeitlichem Zusammenhang mit der beabsichtigten Beförderung stehen. Sie verlangt Akteneinsicht in die Vorarbeiten zur Umstrukturierung, die Kommunikation mit dem Ministerium und die Unterlagen zu den Abordnungen der besser beurteilten Beschäftigten.

Der Antrag sollte sich auf die Sicherung des Verfahrens konzentrieren: keine Ernennung, bevor das Auswahlfeld und die Dokumentation überprüft sind. Ein Antrag, die Umstrukturierung insgesamt rückgängig zu machen, wäre zu breit und prozessual riskanter.

Sekundärrechtsschutz nach vollzogener Ernennung

Falls Enkenbach bereits ernannt wird, verschiebt sich der Fall. Primärrechtsschutz kann dann weitgehend verloren sein; übrig bleiben Schadensersatz wegen rechtswidrig unterlassener Beförderung, Fortsetzungsfeststellungselemente und ein neuer Angriff auf Folgeentscheidungen. Dafür muss Steinmann zeigen, dass sie bei rechtmäßigem Verfahren ernsthaft ausgewählt worden wäre.

Die Kanzlei sollte deshalb schon im Eilverfahren alle Kausalitätsbausteine sichern: Beurteilungsvergleich, Profilpassung, frühere Projektleistungen, Manipulationsindikatoren und fehlende Dokumentation. Was jetzt nicht in die Akte kommt, fehlt später beim Schaden.

Vermerk zur Planstellenrotation

Die Behördenleitung hat im Frühjahr 2026 mehrere Beförderungsdienstposten gleichzeitig bewegt. Drei erfahrene Sachgebietsleitungen wurden auf neu geschaffene Koordinierungsstellen umgesetzt. Kurz darauf wurde die frei gewordene A15-Leitung „Strategische Wasserverfahren“ ausgeschrieben. Die interne Kandidatin Livia Dornbach erhielt den Zuschlag, obwohl ihre Beurteilung nicht den stärksten Gesamteindruck aufweist.

Verdacht

Die Rotation könnte sachlich begründet sein. Sie könnte aber auch dazu dienen, stärkere Konkurrentinnen aus dem konkreten Bewerberfeld zu entfernen. Entscheidend ist, ob die Organisationsentscheidungen eigenständig am Dienstbedarf ausgerichtet waren oder ob sie funktional auf die spätere Auswahl zugeschnitten wurden.

Rechtliche Linie

Organisationsgewalt des Dienstherrn ist weit. Sie endet aber dort, wo ein Auswahlverfahren manipulativ vorstrukturiert wird. Der Bewerbungsverfahrensanspruch schützt nicht nur vor falscher Endauswahl, sondern auch vor sachwidriger Gestaltung des Bewerberfeldes, wenn diese die Bestenauslese leerlaufen lässt.

Beweisliste interne Kommunikation

Die Kanzlei muss vorsichtig bleiben. Nicht jede unglückliche E-Mail beweist Manipulation. Entscheidend ist die Gesamtschau aus Timing, Wortlaut, Beurteilungslage und fehlender sachlicher Begründung der Rotation.

Dokument	Bedeutung
E-Mail Behördenleitung 12.02.2026	spricht von „Fenster für Dornbach“
Organisationsverfügung 01.03.2026	verschiebt zwei starke Konkurrenten
Personalratsnotiz 04.03.2026	fragt nach Zusammenhang mit A15-Ausschreibung
Bewerbermatrix 18.04.2026	zeigt bessere Beurteilungen anderer Personen
Auswahlvermerk 29.04.2026	gewichtet „Passung“ stärker als Leistung

Eilantrag Planstellenfreihaltung

Der Antrag richtet sich auf Freihaltung der A15-Stelle bis zur erneuten Auswahlentscheidung. Zusätzlich wird Akteneinsicht in die Organisationsvorgänge beantragt, weil die Bewerberfeldgestaltung selbst angegriffen wird.

Argumentationskern: Organisationsfreiheit ja, planvolle Entwertung der Bestenauslese nein. Die Rotation stärkerer Konkurrentinnen muss sachlich erklärt werden.

Der Vortrag vermeidet den Begriff Vetternwirtschaft. Stattdessen: auffällige Koinzidenz, fehlende Dokumentation, unklare Passungsbewertung.

Schadensersatzreserve nach Nichtbeförderung

Falls die Stelle vollzogen wird, müssen Besoldungsdifferenz, hypothetischer Auswahlverlauf und Verschulden gesichert werden. Die Akte enthält mehrere Hinweise, dass die Rotation nicht nur organisatorisch motiviert war. Für einen späteren Schadensersatzanspruch reicht das aber nur, wenn plausibel wird, dass der Mandant bei fehlerfreier Organisations- und Auswahlentscheidung ernsthaft zum Zuge gekommen wäre.

Hauptschriftsatz Beförderungskaskade Landesamt Weserbrücke

Kernthese

Die Behördenleitung hat ihre Organisationsgewalt möglicherweise genutzt, um ein Bewerberfeld so zu verändern, dass eine bevorzugte Kandidatin auf eine A15-Stelle rücken konnte. Der Fall ist heikel, weil Organisationsentscheidungen grundsätzlich weitgehend dem Dienstherrn überlassen sind. Gerade deshalb muss genau geprüft werden, ob die Organisationsakte eine eigenständige sachliche Begründung trägt.

Sachverhalt

Im Februar und März 2026 wurden mehrere erfahrene Sachgebietsleitungen auf neu geschaffene Koordinierungsstellen umgesetzt. Kurz danach wurde die Leitung „Strategische Wasserverfahren“ ausgeschrieben. Ausgerechnet die Personen mit stärkeren Beurteilungen waren nun nicht mehr im unmittelbaren Bewerberfeld oder wurden als „anderweitig gebunden“ beschrieben. Die bevorzugte Kandidatin Livia Dornbach wurde im Auswahlvermerk mit besonderer Passung zur neuen Behördenstrategie bewertet.

Rechtliche Würdigung

Der Dienstherr darf Dienstposten zuschneiden, Organisationseinheiten verändern und Personalentwicklung betreiben. Er darf aber nicht den Leistungsgrundsatz umgehen. Wenn organisatorische Vorentscheidungen erkennbar auf eine spätere Auswahlentscheidung zulaufen, muss der Dienstherr die Sachgründe besonders klar dokumentieren. Eine spätere Auswahl nach Art. 33 Abs. 2 GG kann nicht dadurch entwertet werden, dass die stärksten Konkurrenten vorher aus dem Feld bewegt werden.

Beweis- und Indizienlage

Es gibt keine einzelne rauchende Pistole. Es gibt aber eine Kette: zeitliche Nähe, interne E-Mail mit dem Begriff „Fenster“, Personalratsrückfragen, fehlende gemeinsame Beratung von Rotation und Ausschreibung, sowie eine Auswahlmatrix, die „Passung“ höher gewichtet als die dokumentierte Leistung. Diese Kette reicht jedenfalls, um vollständige Akteneinsicht und eine gerichtliche Prüfung der Organisationsbegründung zu verlangen.

Taktik

Der Schriftsatz sollte nicht behaupten, die Behördenleitung habe rechtswidrig manipuliert, wenn dies nicht beweisbar ist. Besser ist: Die Organisationsentscheidungen sind nicht hinreichend dokumentiert und haben eine leistungsrechtlich erhebliche Vorwirkung. Daraus folgt ein Anspruch auf Offenlegung und erneute Entscheidung.

Folgefragen

Wenn die Stelle bereits besetzt wird, sind Schadensersatz, Personalaktenberichtigung und künftige Bewerbungsnachteile zu sichern. Bei fortbestehender Stillhaltung bleibt Ziel die Freihaltung und Neubescheidung.

Landesamt Weserbrücke: Beförderungskaskade

Vorher

- F2 stark besetzt
- F3 EU-Förderung
- D1 Digitalisierung

Bewegung

- Stabsstelle
- Abordnung
- Profilschärfung

Nachher

- A15 frei
- Enkenbach passend
- Steinmann bleibt

Streit

- Bestenauslese
- Organisationsgewalt
- Dokumentation

Organigramm nach Mandantennotiz; nicht maßstabsgetreu.